ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело №224-КАД23-13-К10

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 7 ноября 2023 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Воронов А.В., изучив с материалами истребованного административного дела №2а-37/2022 кассационную жалобу представителя административного истца Манукян А.В. по доверенности Вердяна А.А. на решение 5 гарнизонного военного суда от 16 июня 2022 г., апелляционное определение Южного окружного военного суда от 21 октября 2022 г. и кассационное определение кассационного военного суда от 21 февраля 2023 г. по административному исковому заявлению сержанта запаса Манукян об оспаривании действий командира войсковой части 2392, связанных с порядком подсчета выслуги лет,

установил:

названным решением суда, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении административного иска Манукян, в котором она просила признать незаконными действия командира войсковой части 2392, связанные с частичным учетом продолжительности ее военной службы для назначения пенсии за выслугу лет в льготном исчислении (один месяц службы за полтора месяца), отказано.

В кассационной жалобе в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации представитель административного истца, утверждая о существенных нарушениях норм права, просит отменить состоявшиеся судебные акты и принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование жалобы утверждается об ошибочности выводов судов о том, что период военной службы Манукян в Пограничных войсках Российской

Федерации на территории Республики Армения в качестве лица, обладающего статусом гражданина этого государства, не подлежит льготному исчислению. Это, по мнению представителя административного истца, противоречит правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 октября 2022 г. № 44-П.

Изучив истребованные материалы административного дела и доводы кассационной жалобы, прихожу к выводу о том, что оснований для ее передачи для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не имеется.

Согласно ч. 1 ст. 328 КАС РФ основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли или могут повлиять на исход административного дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Таких нарушений по делу не допущено.

Разрешая административное дело, суды, руководствуясь положениями законодательства Российской Федерации во взаимосвязи с достигнутыми международными соглашениями с Республикой Армения, пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для признания незаконными оспариваемых действий командира войсковой части 2392, связанных с порядком подсчета Манукян выслуги лет.

В силу ч. 1 и 2 ст. 2 и ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой в том числе иностранными гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

Прохождение военной службы осуществляется иностранными гражданами по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами.

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция Российской Федерации, названный федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации.

Согласно ст. 6 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке комплектования и прохождения военной службы гражданами Республики Армения в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения (г. Ереван, 15 марта 1994 г.), граждане Республики Армения, поступившие на военную службу по контракту и по призыву в Пограничные войска Российской Федерации, находящиеся на территории Республики Армения, являются военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации и имеют правовой статус, определенный законодательством Российской Федерации, Договором между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе Пограничных войск Российской

Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования, если иное не оговорено в настоящем Соглашении.

В соответствии с п. 5 и п. 10 Протокола между Российской Федерацией и Республикой Армения о порядке финансирования и материально-технического Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, обязательное государственное страхование военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации и пенсионное обеспечение бывших военнослужащих Пограничных войск и членов их семей осуществляется в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанным 15 мая 1992 г. в Ташкенте.

Настоящий Протокол является приложением к Договору между Российской Федерацией и Республикой Армения о статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования.

В силу ст. 3 Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств - участников Содружества Независимых Государств (заключено в г. Ташкенте 15 мая 1992 г.) в выслугу лет для назначения пенсий военнослужащим Пограничных войск засчитывается служба (в том числе и на льготных условиях) в Вооруженных Силах и других воинских формированиях в порядке, установленном законодательством государств - участников Содружества, на территории которых военнослужащие проходили службу.

В ст. 9 Соглашения о порядке комплектования и прохождения военной службы гражданами Республики Армения в Пограничных войсках Российской Федерации от 15 марта 1994 г. определено, что военная служба в Пограничных войсках Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, засчитывается гражданам Республики Армения как военная служба в Вооруженных Силах Республики Армения с предоставлением им и членам их семей прав и льгот в соответствии с законодательством Республики Армения.

При этом порядка и условий, при которых в отношении граждан Республики Армения учитывался бы период их военной службы в Пограничных войсках Российской Федерации в льготном исчислении, действующее законодательство не определяет.

Как установлено по делу, Манукян с 16 августа 2007 г., будучи гражданкой Республики Армения, проходила военную службу по контракту в Пограничных войсках России, находившихся на территории Республики Армения.

Этот период военной службы Манукян до 10 февраля 2014 г. (даты ее принятия в гражданство Российской Федерации) при расчете выслуги лет для назначения ей пенсии учтен в календарном исчислении.

Впоследствии Манукян, продолжившей прохождение военной службы, имевшей гражданство Российской Федерации, вплоть до ее увольнения

31 марта 2022 г. производен расчет продолжительности военной службы уже на льготных условиях (один месяц службы за полтора месяца) в соответствии с подп. «г» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941.

Оснований для вывода о том, что период с 16 августа 2007 г. по 10 февраля 2014 г. Манукян, как гражданке Республики Армения, проходившей военную службу на территории Республики Армения, учтен в календарном исчислении при расчете выслуги лет с нарушением законодательства о военной службе и статусе военнослужащих, не имеется.

В кассационной жалобе, по сути, приводятся доводы об ином порядке правового регулирования подсчета выслуги лет указанной категории военнослужащих, правом предопределять который суды не наделены. Это относится к компетенции законодателя.

Выводы судов не противоречит правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в его постановлении от 18 октября 2022 г. № 44-П, согласно которой законодательство о военной службе и статусе военнослужащих в его системной связи с нормами международного права с достаточной степенью определенности регулирует отношения, связанные с прохождением военной службы как гражданами Российской Федерации, так и гражданами других государств.

Иного порядка регулирования правоотношений и учета периодов прохождения военной службы, в рамках которых военнослужащие начинали военную службу как иностранные граждане, а продолжали и заканчивали ее, будучи гражданами России, действующее законодательство не содержит.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, такая военная служба иностранного гражданина является если не равнозначной тем периодам военной службы, которые засчитываются в выслугу лет, то, по крайней мере, подлежит учету полностью либо частично в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

Из материалов административного дела усматривается, что право Манукян на зачет в выслугу лет периода ее военной службы до приобретения гражданства Российской Федерации стороной административного ответчика не оспаривалось и учтено при подсчете ее выслуги в календарном исчислении.

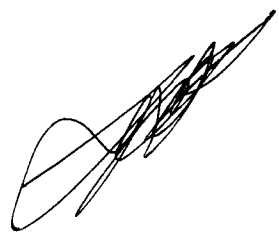
Таким образом, приведенные в кассационной жалобе доводы направлены на иное толкование действующего законодательства и не свидетельствуют о существенных нарушениях норм права, которые повлияли на исход дела и согласно ст. 328 КАС РФ могли повлечь отмену или изменение обжалуемых судебных актов.

Руководствуясь ст. 323 и 324 КАС РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы представителя административного истца Манукян А.В. - Вердяна А.А. на решение 5 гарнизонного военного суда от 16 июня 2022 г., апелляционное определение Южного окружного

военного суда от 21 октября 2022 г. и кассационное определение кассационного военного суда от 21 февраля 2023 г. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации  А.В. Воронов